

**RECURSO CÍVEL Nº 5066556-84.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** OSMARIO DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA. DIF. HE TRAB.NA FOLGA. BANCO DE HORAS. DIF BANCO DE HORAS.QUITACÃO FOLGAS ACUM(HRS). DIF. QUIT.FOLGAS ACUM. DIF SALDO AF ACT 2023 AF. - MÉDIA REP. SEM. REM HE. REP. SEMANAL REMUNERADO. DIF REP SEM REMUN HE. DIF RSR BANCO DE HORAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS RUBRICAS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ABONO ACT. VERBA PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5066556-84.2024.4.02.5101

510015292500 .V4

**RECURSO CÍVEL Nº 5066556-84.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** OSMARIO DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

*"1- **JULGO PROCEDENTE** o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, para declarar a não incidência de imposto de renda sobre a rubrica "DIF. AUXILIO CRECHE" e determinar a devolução de valores indevidamente recolhidos a esse título em julho de 2024, atualizado pela Taxa SELIC desde o recolhimento.*

*2- **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS** com relação às demais rubricas de grupos "REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO", "ABONO" e "ALEGADA FOLGA INDENIZADA".*

*Ressalte-se que o cálculo dos valores a serem restituídos não se limita apenas ao exame das quantias retidas pela fonte pagadora, mas exige a apuração em fase de liquidação de sentença, através do refazimento das declarações de ajuste anual do período, com a exclusão das verbas isentas da base de cálculo. Deve, ainda, abranger toda a renda percebida pela contribuinte no período em questão e observar eventuais valores já restituídos pelo Fisco.*

*Sirva esta decisão como ofício para ciência da fonte pagadora para que não proceda ao desconto de Imposto de Renda nos valores recebidos pela parte autora a título da rubrica indicada como isenta.*

*Sem condenação em custas ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995."*

A sentença entendeu que o Autor não logrou demonstrar a natureza indenizatória das verbas que não foram acolhidas, ônus que era seu e do qual não se desincumbiu.

Em seu recurso, a parte autora afirma que possuem natureza indenizatória as seguintes verbas de seu contracheque, que servem não para remunerar eventual hora extra, mas sim para compensar a folga não gozada, já que o Autor teve que trabalhar:

- código 0383 - Hora Extra Trab. na Folga: março/2020, novembro/2021, março/2022, março/2023, junho/2023, agosto/2023, setembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, maio/2024, julho/2024;  
- código 4383 - Dif. HE Trab. na Folga: dezembro/2023, abril/2024;  
- código 1513 - Banco de Horas: janeiro/2021, novembro/2021, janeiro/2022, janeiro/2023, janeiro/2024;  
- código 513A - Dif Banco de Horas: março/2021, maio/2024;  
- código 0600 - Quitação Folgas Acum(HRs): outubro/2020;  
- código 4600 - Dif.Quit.Folgas Acum: setembro/2020;  
- código 117A - Dif Saldo AF ACT 2023 AF(Acumulo de Folgas): dezembro/2023;

Afirma que uma vez que o trabalho extra realizado em dia de folga é convertido em banco de horas, as folgas não gozadas são convertidas em dinheiro, tornando-se evidente sua natureza trabalhista.

Sustenta que as verbas referentes ao Descanso Semanal Remunerado, versam sobre indenização do descanso remunerado não gozado, em razão da alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto:

- código 0392 - Média Rep. Sem. Rem HE: dezembro/2021, janeiro/2022, dezembro/2022, junho/2024, julho/2024;

- código 0280 - Rep. Semanal Remunerado: março/2020, agosto/2021, novembro/2021, março/2023, junho/2023, agosto/2023, setembro/2023, dez/2023, janeiro/2024, maio/2024, julho/2024;

- código 4280 - Dif Rep Sem Remun HE: setembro/2021, outubro/2021, março/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, maio/2024;

- código 119A - Dif RSR Banco de Horas: dezembro/2023;

Com relação ao abono ACT 2023-2025 afirma que o mesmo tem natureza indenizatória e não integra a remuneração do empregado, sendo paga nos termos da cláusula 114 do acordo coletivo.

É o breve relatório.

## **VOTO**

### **I - DO DIREITO:**

Importante salientar que os trabalhadores de empresa, em regime offshore, estão jungindo a regime laboral diferenciado, previsto na Lei n.º 5.811/72, ante as peculiaridades do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção do trabalho.

Outrossim, trabalham em regime de turnos ininterruptos diferenciados, tendo direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas.

Destaco, ainda, que em razão dessa imprescindível necessidade de continuidade operacional e garantia da normalidade das operações, por questões de segurança industrial, que a exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso ou no mar exige foram estabelecidas várias peculiaridades como sobreaviso, possibilidade de jornada de até 12 horas, supressão/indenização/adiamento de folgas, imposição de limites e, claro, retribuição diferenciada.

Acresça-se à legislação acima os acordos coletivos de uma categoria bem organizada e forte.

No tocante ao objeto da lide propriamente dito, pleito de não incidência de Imposto de Renda sobre determinadas rubricas, necessário aferir se as verbas mencionadas dizem respeito a retribuição pelo trabalho extra - hora extra retribuída, ou pagamento de indenização pela supressão de um direito.

Feita essa introdução, passo a discorrer sobre o entendimento jurisprudencial atual, o qual, ao menos na seara tributária, conta com julgados no STJ, TNU e TRU no tocante à folga indenizada e não incidência de Imposto de Renda. Deixando para o final o enfrentamento do objeto da linde quanto à outras rubricas, eventualmente demandas.

Apenas aparentemente o tema está pacificado. Pois, como veremos abaixo, a TRU, seguindo o STJ, entende que as folgas indenizadas são horas extras (remuneratórias) e, portanto, há incidência de IR. Ao passo que, a TNU entende que a verba folga indenizada tem natureza jurídica de indenização por folga não gozada, sendo indenizatória e não incidindo IR. Vejamos:

Como dito, a questão de fundo ora discutida fora uniformizada pela TRU, no sentido da incidência do Imposto de Renda sobre as "*folgas indenizadas*" (sessão realizada no dia **26/08/2020** - Precedente nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 - Relator Dr. Leonardo Marques Lessa). Vejamos o voto vencedor:

**"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. EMPREGADO DE EMPRESA EXPLORADORA DE PETRÓLEO. LEI 5.811/72. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DO E. STJ.** 1. A verba denominada "*folgas indenizadas*", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, **remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória**, com incidência do imposto de renda. Aplicação do entendimento fixado no Resp 1.049/748, pela 1ª Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido.

#### **VOTO**

*O pedido de uniformização foi apresentado tempestivamente, conforme certidão constante nos autos.*

*Além disso, restou suficientemente demonstrada a existência de divergência atual entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma.*

*Por estes motivos, o pedido merece ser conhecido.*

*A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "*folgas indenizadas*" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.*

*Ao início, observo que muito já se discutiu no âmbito dos Tribunais Superiores acerca da natureza das verbas e rubricas pagas aos trabalhadores, se indenizatória ou remuneratória para fins de incidência ou não do Imposto de Renda.*

*Pode-se dizer, com certa segurança, que o entendimento predominante para classificação da natureza da verba diz respeito ao efetivo gozo ou não do direito pelo trabalhador. Neste sentido, não havendo fruição do direito previsto em Lei, seja férias, folga ou a licença, o valor pago pelo empregador tem natureza de indenização. **Já no caso em que o trabalhador, além de receber pelo dia de folga em que trabalhou, efetivamente gozou da folga posteriormente, o valor pago tem natureza de remuneração.***

*No caso específico dos autos, observa-se no Termo de Rescisão Contratual que o autor recebeu a indenização de folgas trabalhadas que, segundo afirma na inicial, não foram gozadas porque pediu demissão da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo LTDA, tendo sido efetivamente desligado no dia 03/07/2013.*

*A UNIÃO alega que o autor tem o direito previsto em Lei de posteriormente gozar das folgas trabalhadas, nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, de fato, a lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros prevê a possibilidade de gozo em momento posterior.*

*Consta na inicial que o autor pediu demissão da empresa e por este motivo restou impossível o gozo das folgas trabalhadas, que foram indenizadas. Sendo este o caso, esta Relatoria possui o entendimento de que o pagamento pela alteração do regime laboral sem posterior fruição do direito à folga constitui, na verdade, indenização ao trabalhador e, portanto, a verba seria isenta de incidência do imposto de renda.*

*Entretanto, para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "*folgas indenizadas*" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "*Incidência de imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas'*" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo." Eis a ementa do julgado:*

**PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "*Indenização por Horas Trabalhadas*" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp**

666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (RESP 1.049.748 - RN, 1ª Seção, Rel. Luiz Fux, 24/06/2009).

No RESP citado acima, o autor, funcionário da empresa PETROBRÁS, defendia que **o pagamento das folgas não gozadas não é equivalente ao pagamento de horas extras, possuindo naturezas distintas** e, deste modo, não havendo que falar em fato impositivo hábil a ensejar a tributação do imposto de renda. No entanto, a tese da inicial foi afastada por unanimidade dos Ministros da 1ª Seção do E. STJ, que mantiveram a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida pelo autor.

Convém mencionar, por oportuno, que no julgamento do RESP 905427/RN, de relatoria do Min. Castro Meira, a 2ª Turma do STJ fixou expressamente a tese de que as verbas pagas pela empresa petrolífera a título de "indenização por horas trabalhadas" correspondem à "indenização das folgas não gozadas", concluindo por conferir a ambas o mesmo tratamento jurídico:

TRIBUTÁRIO. VERBAS PAGAS PELA PETROBRAS A TÍTULO DE "INDENIZAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS" - IHT. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Se o recorrente se limita a aduzir violação sem, contudo, declinar os motivos pelos quais entende que os dispositivos da lei federal foram contrariados, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. **As verbas pagas pela Petrobras a título de "Indenização por Horas Trabalhadas" nos anos de 1995 e 1996 por força de Convenção Coletiva de Trabalho corresponderam à indenização das folgas não gozadas, e não ao pagamento de horas extras, de modo que não constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do tributo nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.** 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 905427/RN, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 20/03/2007).

Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018.

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, não resta outra alternativa a esta Relatoria a não ser aplicar o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas" e, por esse motivo, mantenho o acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do ES.

Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso do autor, consoante fundamentação supra".

Ocorre que a TNU, no precedente PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em **16/03/2020**, firmou a seguinte tese:

**"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".**

É certo que há entendimento desta Segunda Região em sentido contrário, como o mencionado acima, inclusive, com lastro em julgados mais recentes do STJ, que os utilizados pela TNU, para fins de elaboração da tese, de modo que é possível nova posição do órgão unificador de jurisprudência no âmbito dos Juizados

Vejamos os julgados do STJ o tema repetitivo 167 do STJ (IHT) e a Súmula 463:

*"Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."*

*"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo"*

No sentido do julgamento da TRU acima mencionado, ressalto os seguintes julgados do STJ, mais recentes considerando a edição do tema e da súmula acima.

*"Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018. " (grifos nossos)*

*"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.*

*I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluído que, apesar da denominação "folga indenizada", o pagamento não se refere a descanso não-gozado, mas sim a horas extras trabalhadas, razão pela qual incide o imposto de renda, ante a sua natureza remuneratória, e não indenizatória, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.... "( STJ, **AgInt no REsp 1631543** / RS, 2 Turma, Francisco Falcão, DJe 4/10/2017)*

E **AResp 1326174**, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018, no mesmo sentido; "...intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008)."

Contudo, tendo em vista que em processos semelhantes, a TNU, ao analisar pedido de uniformização nacional, vem determinando a adequação do julgado ao seu entendimento, a 8ª Turma tem realizado o juízo de retratação para acompanhar a tese fixada. Devendo, portanto, adotar esse entendimento para todos os fins, por questão de coerência.

Nesse sentido o julgamento da 8ª Turma no processo nº 5001221-15.2020.4.02.5116, de Relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi, o qual é extremante esclarecedor no tocante ao aspecto de fundo acima mencionado, merecendo ser reproduzido:

*"No caso concreto, discute-se a incidência de imposto de renda pessoa física (IRPF), sobre verbas denominadas "folgas indenizadas" percebidas pelo autor/recorrente, na qualidade de funcionário da empresa Schlumberger Serv. Petr. Ltda. (evento 1, cheq7).*

*No mérito, diversamente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, esta Relatoria entendia que as folgas indenizadas em questão, **mais se assemelhariam a verbas como férias não gozadas e licenças-prêmio indenizadas**, reconhecidas pelos **Tribunais Superiores como de natureza indenizatória**, pois decorrem de situações em que o trabalhador teria direito a usufruir de períodos de descanso, mas acaba desempenhando atividade laborativa (no caso, devido a acordo coletivo firmado em março/2017).*

*De tal modo, como tais verbas não traduziriam acréscimo patrimonial, (fato gerador do tributo em questão, nos termos do art. 43, CTN), inequívoca seria a sua natureza indenizatória (e não remuneratória).*

***A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária, não objetivaria remunerar hora extra, mas sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, de modo que não deveria incidir o imposto de renda na fonte sobre tais verbas.***

*Nesta mesma orientação, in verbis:*

**APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO.** 1. A questão posta neste recurso consiste em saber se a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, ostenta natureza indenizatória. 2. **Na linha do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas não detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda.** 3. Em se tratando de indenização pela alteração do regime laboral, não se pode considerar que tal pagamento permita a incidência do Imposto de Renda. 4. **As verbas percebidas pelo autor consistem em indenização por folgas não-gozadas, e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto.** 5. A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza. **A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária não teve por objetivo remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento.** Ademais, a

natureza indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. **Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.** 6- Apelação provida.

Processo AC 0080694-14.2015.4.02.5116

Órgão julgador: 4ª TURMA ESPECIALIZADA TRF/2

Data de decisão 27/02/2019

Data de disponibilização 11/03/2019

Relator LUIZ ANTONIO SOARES

Porém, com base em entendimento de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em verba que seria assemelhada a esta, a Turma de Uniformização Regional, no dia 26/08/2020, **decidiu que tal rubrica seria remuneratória e não indenizatória, tal como se dá nas horas extras.**

***Esta Relatoria consigna que foi o único voto contrário a tal tese naquela votação, por consignar que tal rubrica nada tem a ver com algum instituto similar a horas extras, mas a dia que o tripulante de plataforma tem para ficar em terra, repor as suas energias, ficar com a família, ou seja, uma verdadeira reposição orgânica, tal como ocorre com as férias.***

***Ontologicamente, o pagamento pela empresa, pela força de trabalho, durante um período de reposição orgânica, é indenizatório e o Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, declara o direito, interpreta e uniformiza a interpretação das leis federais, mas não tem o condão de alterar a natureza das coisas.***

***Porém, como tal posição já está pacificada na Turma de Uniformização Regional, desde ontem, 27/08/2020, infelizmente, não resta outra alternativa a esta Relatoria que curvar-se a tal entendimento, que entende totalmente equivocado." (Grifos nossos)***

O entendimento atual da 8.ª Turma é pela procedência do pleito no tocante às folgas indenizadas, acompanhando a TNU, até por questões de coerência, visto que foi instada a se retratar. Neste sentido:

**TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.** As folgas indenizadas possuem natureza indenizatória, porque se deixou de dar o necessário descanso ao trabalhador "off-shore", considerando a natureza do rodízio de mão-de-obra efetuado em tais situações, motivo pelo qual, não incide o Imposto de Renda Pessoa Física. (Precedente 5001221-15.2020.4.02.5116 - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi), em 28/7/2021).

## **II - DO CASO CONCRETO:**

Destaco que, inicialmente, estas lides restringiam-se à rubrica folga indenizada. Paulatinamente, foram sendo incluídas outras rubricas, havendo até pedidos genéricos. Há rubricas nas quais o caráter indenizatório, pela literalidade da nomenclatura, está relacionada à indenização da folga não fruída e não compensada e outras cuja nomenclatura requer a aferição do fundamento do pagamento para estabelecimento da natureza indenizatória ou retributiva (hora extra).

Pois, a despeito de poder receber pela supressão da folga não gozada a rubrica folga indenizada, o trabalhador há de ser remunerado pelo período trabalhado além da jornada "ordinária", posto que efetivamente trabalhou em acréscimo. Portanto, para que se possa declarar a inexistência de relação jurídica quanto à incidência de Imposto de Renda sobre uma verba, necessário analisar seu fundamento.

A parte autora exerce a função de técnico de segurança junior na empresa Petrobras (evento 1, FICHIND7). Pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do Imposto de Renda sobre as seguintes rubricas, especificadas no Evento 6.

**- código 0383 - Hora Extra Trab. na Folga: março/2020, novembro/2021, março/2022, março/2023, junho/2023, agosto/2023, setembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, maio/2024, julho/2024;**



- código 4383 - Dif. HE Trab.na Folga: dezembro/2023, abril/2024;
- código 1513 - Banco de Horas: janeiro/2021, novembro/2021, janeiro/2022,  
janeiro/2023, janeiro/2024;
- código 513A - Dif Banco de Horas: março/2021, maio/2024;
- código 0600 - Quitação Folgas Acum(HRs): outubro/2020;
- código 4600 - Dif.Quit.Folgas Acum: setembro/2020;
- código 117A - Dif Saldo AF ACT 2023 AF(Acumulo de Folgas): dezembro/2023;
  
- código 0392 - Média Rep. Sem. Rem HE: dezembro/2021, janeiro/2022,  
dezembro/2022, junho/2024, julho/2024;
  
- código 0280 - Rep. Semanal Remunerado: março/2020, agosto/2021,  
novembro/2021, março/2023, junho/2023, agosto/2023, setembro/2023,  
dez/2023,janeiro/2024, maio/2024, julho/2024;
  
- código 4280 - Dif Rep Sem Remun HE: setembro/2021, outubro/2021,  
março/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, maio/2024;
  
- código 119A - Dif RSR Banco de Horas: dezembro/2023;
  

---

- código 035A - Dif. Abono ACT 2023; dez/2023.

Como ressaltado pelo Autor, o acordo coletivo da Petrobras prevê o pagamento do serviço extraordinário, hora extra, seja ele realizado, em dias de trabalho quanto em dias de folga (evento 1, ACORDO10 pag. 116) De modo que não se trata de verba indenizatória e sim de verba remuneratória.

#### **Cláusula 10. Serviço Extraordinário**

A Companhia restringirá a realização de serviço extraordinário aos casos de comprovada necessidade, obedecendo, seu pagamento, às disposições previstas nesta cláusula.

**Parágrafo 1º** - As horas extraordinárias realizadas, tanto em dias de trabalho quanto em dias de folga, serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem por cento), para todos os regimes de trabalho.

O mesmo parece ser o acaso em relação ao Banco de Horas, já que o acordo coletivo afirma que haverá pagamento como hora extra.

#### **Cláusula 11. Banco de Horas**

A Companhia praticará um banco de horas para os empregados abrangidos pelo sistema de horário fixo (Regime Administrativo e Regimes Especiais).

**Parágrafo 1º** - As horas extraordinárias realizadas serão prioritariamente utilizadas para compensação dos saldos negativos de frequência.

**Parágrafo 2º** - Após a compensação dos saldos negativos, as horas extraordinárias realizadas serão creditadas no banco de horas prioritariamente para compensação, a qual será realizada continuamente.

**Parágrafo 3º** - Após a compensação dos saldos negativos, as horas extraordinárias realizadas serão creditadas no banco de horas conforme abaixo:

- I. As horas extraordinárias realizadas no dia serão tratadas da seguinte forma: metade será creditada no banco de horas e metade será paga como hora extra com acréscimo de 100% (cem por cento).

... II A sistemática acima descrita será implantada a partir de 01/01/2024

Ademais, a despeito de trabalhar na Petrobras, empresa que também tem trabalhadores sob o regime offshore, bem como administrativos e que não são offshore, ao que se observa da cláusula 11 - banco de horas, esse é o caso da parte autora.

Com relação às rubricas referentes ao repouso remunerado, ou que possuem repouso remunerado em sua nomenclatura, tampouco é possível a partir do conjunto probatório do autos compreender o fundamento do seu pagamento ou sua natureza.

Assim, conforme mencionado na sentença, não é possível identificar que as rubricas pleiteadas de fato se tratam do pagamento de folgas trabalhadas e portanto indenizadas.

Nesse sentido tem sido a orientação desta 8ª Turma:

*TRIBUTÁRIO - FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO FOLGA - NOMENCLATURA DIVERSA - Não há obrigação de utilização e nem uniformização da nomenclatura das rubricas pagas pelos empregadores celetistas a seus empregados, ainda que do mesmo setor e para pagamento das hipóteses chanceladas no acordo coletivo da categoria. Dessa forma não se pode presumir que verba com nomenclatura diversa da consagrada pela TNU - FOLGA INDENIZADA - refira-se a mesma situação fática. Necessidade concreta de comprovação pela parte autora do fundamento do pagamento para julgamento com observância das garantias do devido processo legal. (Sessão do dia 20/8/2024, sessão ordinária, e proc, RECURSO CÍVEL Nº 5011094-70.2023.4.02.5104/RJ, combinado com o RECURSO CÍVEL n.º 5000611-41.2024.4.02.5105, Relatora Dra. Daniella Motta)*

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA. RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE AS DEMAIS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DAS RUBRICAS PLEITEADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ( Sessão do dia 20/8/2024, eproc, sessão ordinária, processo pauta de mesa nº6- PROCESSO Nº 5025842-82.2024.4.02.5101 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)*

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA E OUTRAS RUBRICAS. ÔNUS PARTE AUTORA. Ante a inexistência de uniformidade de nomenclatura das verbas pagas em decorrência de acordos/convenções coletivas é ônus da parte autora comprovar que a rubricas com nomenclatura diversa de folga indenizada têm esse fundamento. (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, processo nsº 13 e 14 pauta de mesa, Processo nº 5007478-75.2023.4.02.5108 e 007722-77.2023.4.02.5116 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)*

Por fim destaco que o abono citado pela parte autora, conforme cláusula destacada, não denota natureza indenizatória, mas sim mera liberalidade do empregador, configurando-se, portanto como acréscimo de renda/patrimônio.

Defiro a gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência apresentada.

**ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à de origem.**